

永豐金證券股份有限公司
內部規章制定及公告規則

☒ 非因應外規訂定

☐ 因應外規訂定

核定層級：董事長

制定單位：行政部

規章編號：管理/董/行政/003

第一條 本公司及子公司內部規章制定及公告，除法令另有規定外，應依本規則辦理。

第一條之一 本規則所稱之子公司，應依證券商管理規則第十八條之一規定認定；但不包括國外子公司。

第二條 本規則所稱制定，含內部規章之訂定、修正及廢止。
公司內部規章除法令另有規定外，分為法定規章、管理規章及業務規章，依其性質定名為章程、規程、政策、制度、辦法、規則、準則、要點、細則等九類。章程經股東會核定，規程、政策、制度、辦法經董事會核定，規則經董事長或呈董事會備查後核定，準則、要點、細則經總經理以上核定(屬董事會部門由董事長核定)。規章第一條本文應載明制定目的，如係因應或參酌內外規訂定者，應同時敘明所依據之主要外部法令、函令及本公司或各該公司規章。
公司內部規章應明定其適用範圍，如適用範圍及於子公司者，除法令或公司內部規章明文規定者外，子公司得不另訂與金控規範意旨相同之規章。內部規章類型定義如下：

- 一、章程：規定有關公司名稱、資本、所營事業、總公司所在地及股東會、董事會、董監事、經理人等基本事項等。
- 二、規程：規定公司組織職掌、人員職責等。
- 三、政策：規定公司為實現設定目標所訂立的計劃或方向。
- 四、制度：規範公司重要決策的依據或法度。
- 五、辦法：規定公司應遵守或重大事項之方法。
- 六、規則：規範公司業務、作業原則應照辦事項者。
- 七、準則：執行作為之準據、業務方法或時限、權責者。
- 八、要點：執行公司某一事項應注意之重要關鍵及處理程序。
- 九、細則：說明公司業務執行細節或特定規章之詳細規定，可機動予以變更之規章，非操作流程。

第二條之一 除主管機關、各業別之同業公會另訂有規範或範本外，本公司及各子公司董事會(含)以上層級核定之規章，其制定與修訂原則如下：

- 一、法律或函令已規範者，不重複引用於內文中，以附錄形式揭露應遵循之外部規範，並授權制定單位如因該法律或函令修正時，自行更新規章附錄，並按月提董事會備查。
- 二、規章架構主以總則、規範本公司之事項、規範子公司之事項及附則等四部份(詳如附件一)。
- 三、規章所規範之事項，如因外部有關法令新增或修正者，於規章修正前，應依外部新增或修正後之規定辦理。

第三條 內部規章之制定應遵循下列程序：

- 一、各公司之內部規章編排及格式（詳如附件二），制定單位應先行提出草案及規章檢核表，除新訂定者外，並應檢附修正條文對照表，對照表之修正條文及現行條文差異處均以紅字底線表示（格式詳如附件三）。修正規章增加少數條文時，得將增加之條文，列在適當條文之後，冠以前條「之一」、「之二」等條次。規章依據或引用之外部法令條次、函令日期發文字號、內部規章等，均應詳填於規章檢核表（詳如附件四），由制定單位主管審核確認。
- 二、制定單位應依據本規則、本公司及各公司分層負責管理辦法層呈核定之（如需會簽稽核、法令遵循單位之規章，該公司無稽核、法令遵循單位，則應會簽負責該項事務之單位或人員），案件較為複雜或需整合各相關單位之意見時，應由制定單位召集相關單位討論，定稿後再呈核。
- 三、規章廢止應由制定單位簽核至原核定層級核准後，方得作廢，並於該規章頁尾歷次修訂日期後註記廢止。
- 四、制定單位應依本規則之規定及規章內容妥適性，至少每年檢討乙次。
- 五、如因組織調整而須修改制定單位或內容所涉及之部門名稱者，得經董事會通過組織調整及同意逕行變更部門名稱，由調整後之制定單位逕行變更公告；惟倘涉及條文內容之變更者，則應按原核准層級，另提請核定。

第 四 條 內部規章之公告應遵循下列程序：

- 一、制定單位應經相關層級核定後，即將該規章電子檔案送交各公司行政部門，由各公司行政部門公告於「知識庫」，並由制定單位以公文通知業務相關單位，但經制定單位主管認為不宜上載規章內容者，由制定單位主管於簽呈中加註原因，經核定單位主管核准後得僅公告規章名稱、制定單位、核定層級及內外規依據等。
- 二、子公司之內部規章經母公司董事會通過後，母公司負責行政事務之部門應即通知子公司，依法定程序辦理。
- 三、非屬內部規章者，不公告於「知識庫」內部規章區。

第五條 本規則經董事長核定後公告實施，修正時亦同。

中華民國九十七年八月二十七日第七屆九十七年第八次董事會通過
中華民國一〇〇年四月一日董事長核定修正
中華民國一〇一年十月十六日董事長核定修正
中華民國一〇三年七月一日董事長核定修正
中華民國一〇八年一月九日董事長核定修正

永豐金證券股份有限公司
○○○○○辦法(範本)

☐非因應外規訂定

☐因應外規訂定

核定層級：○○○

制定單位：○○○

規章編號：○○/○/○○/○○

第一章 總則

第一條 為……目的，制定本辦法，並依照「○○○法」、「○○○法」及○○○函規定辦理。

第二條 本辦法所規範之事項，如因外部有關法令新增或修正者，於本辦法修正前，應依外部新增或修正後之規定辦理。

第○○條

第○○條

：

第二章 規範本公司之事項

第○○條

第○○條

：

第三章 規範子公司之事項(如無子公司應遵循事項者，毋須制定本章)

第○○條

第○○條

：

第四章 附則(法規優先適用原則)

第○○條

第○○條

：

第○○條 本辦法第一條之法律或函令依據詳如附錄，附錄為本辦法之一部份，如因該法律或函令修正時，授權制定單位自行更新本辦法之附錄，並按月提董事會備查。

第○○條 本辦法經董事會決議通過後施行，其修正時亦同。

中華民國○○○年○○月○○日第○屆董事會○○○年第○次會議通過

附錄

法令全文

一、法規

制定單位、法規名稱、條次	最新修正日期 (如法規已廢止須註明)	條文全文(重要處請以底線表示)
○○法第○條	○○年○月○日修正	○○○

二、函令

發文單位/ 發文字號	發文日期/ 廢止日期及廢止法令 依據(如有)	主旨	說明(重要處請以底線表示)
○○字第 ○○號	○○年○月○○日 ○○年○月○○日○ ○字第○○號廢止	○○○	○○○

版本更新日：○○年○月○○日更新○○○法第○條條文；新增○○○法第○條條文；刪除○○○法第○條條文

為使公司內部規章之編排有一致性，各單位於編製時應依下列原則為之：

一、格式編排：

- (一) 一律使用A4紙張，由左至右，由上而下，縱向列印。
- (二) 所有文字字型，一律為「標楷體」。

二、表頭編排：

- (一) 第一行為公司中文名稱(公司全銜)，第二行為內部規章名稱，一、二行皆居中排列，以標楷體十四號字列印。
- (二) 第三行左側請列明制定單位，右側第一行列明是否因應外規訂定，第三行列明核定層級(股東會/董事會/董事長/總經理/處長等)，以標楷體十二號字列印。

三、條文編排：內文以標楷體十二號字列印。

- (一) 條文之編次及名稱為條、項、款、目，內部規章若條文繁多，則應分類冠以章、節。
- (二) 條之編號以第一條、第二條、第三條……，順次為之。
- (三) 項原則不編號，但每項需獨立一行。
- (四) 款原則以一、二、三……，順次為之。
- (五) 目原則以(一)、(二)、(三)……，順次為之。
- (六) 除上述編排原則外，其他編號原則以：壹、(壹)、一、(一)、1、(1)、A、(A)之順序為之。

四、頁尾編排：

完整條文後空三行，左側請列明歷次修正日期或核准廢止日期及核定層級(股東會/董事會/董事長/總經理/處長等)，以標楷體十二號字列印，頁碼以1、2、3…阿拉伯數字編列於右下角。

如為第三條第五款因組織調整同意逕行變更制定單位者，歷次修正日期表示方式如下：

- (一) 屬董事會核定規章：中華民國○○年○○月○○日第○屆董事會第○次會議修正通過
- (二) 屬董事長(含)以下層級核定規章：中華民國○○年○○月○○日修正(依金控內部規章制定及公告規則第三條及中華民國○○年○○月○○日第○屆董事會第○次會議修正通過)

範例

永豐金證券股份有限公司○○○(規章名稱)

修正條文對照表

章/條	修正條文	現行條文	說明
第一條	本公司及各子公司內部規章制定及公告，除法令另有規定外，應依本規則辦理。	本公司及所屬子公司(以下簡稱各公司)內部規章制定及公告，除法令另有規定外，應依本規則辦理。	統一子公司用字

(範例)

規章名稱:

制定單位:

基本資料	因應外規訂定	☐ 是 ☐ 否
	核定層級	☐ 股東會 ☐ 董事會 ☐ 董事長 ☐ 總經理 ☐ 總督導 ☐ 處長 ☐ 其他
	內外規依據	☐ 有 (如有, 請續填以下欄位, 不限規章第一條所敘明之主要內外規, 填寫說明如備註一) ☐ 無
	1.外部法令(範例)	金融控股公司法第四十四條 金融控股公司法第四十五條
內文中如有引用之外部規範, 請一併填寫於 1 或 2	2.外部函令(範例)	金融監督管理委員會 106 年 11 月 10 日金管銀控字第 0123456789 號函 來文單位全銜+阿拉伯數字年月日+來文字號函
	3.內部規章(範例)	永豐金證券股份有限公司管理組織規程 請填入本公司或各該公司全銜+規章
	知識庫	規章/手冊/表單名稱 單位
相關文件 (詳備註二)	(1) 永豐金證券股份有限公司管理組織規程 (2) 永豐金證券股份有限公司分層負責管理辦法 本規章第一條所依據之內部規章及條文內引用之規章/手冊/表單	

(備註一)「內外規依據」: 不限規章第一條中所依據之主要外部法令、函令、本公司或各該公司規章及內文中所引用之外部規範。請填寫完整法令條次、函令名稱, 說明如下:

- ① 外部法令範例:金融控股公司法第四十四、四十五條(X 金控法)(X 金控法 44、45 條)
- ② 外部函令範例:金融監督管理委員會 106 年 11 月 10 日金管銀控字第 0123456789 號函(X 金管會 106.11.10 金管銀控字第 0123456789 號函) *(來文單位全銜+阿拉伯數字年月日+來文字號函)
- ③ 內部規章範例:永豐金證券股份有限公司管理組織規程(X 金控組織規程)
*(本公司或各該公司全銜+規章名稱)

(備註二)「相關文件」說明:

- ① 永豐金證券股份有限公司分層負責管理辦法(本公司或各該公司全銜+規章名稱)